МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН
ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
САНАЛ

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.06.29 № 1/08

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД
ЛУВСАННАМСРАЙН ОЮУН-ЭРДЭНЭ
ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Засгийн газар 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр "Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай" 171 дүгээр тогтоолыг баталж, уг тогтоолоор Тулгар төрийн 2230 жил, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жил, Ардын хувьсгалын 100 жилийн ой, Улсын баяр наадмыг цахимаар, радио, телевизээр үзэгчгүйгээр шууд дамжуулан хүргэж, ингэхдээ үндэсний бөхийн барилдаан, хурдан морины уралдаан, үндэсний сурын болон шагайн харваа болон бусад арга хэмжээг коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах журамд нийцүүлэн зохион байгуулахаар заажээ.

Сүүлийн үед Монгол Улс дахь коронавируст хадварын тархалт, батлагдсан тохиолдол, нас баралт тоо эрчимтэй нэмэгдэж, буурахгүй байна. 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар 1727 халдварын тохиолдол батлагдаж, 15 хүн нас барсан бөгөөд улсын хэмжээнд нийт батлагдсан тохиолдол 113232-д хүрчээ. Үүнээс 25038 хүүхэд коронавирусийн халдвар авсан бөгөөд нас болон хүйсээр нь задалж үзвэл 0-4 насны 5690, 5-9 насны 8000, 10-14 насны 7597, 15-17 насны 3571 хүүхэд байгаа бол 12114 нь эмэгтэй, 12924 нь эрэгтэй бөгөөд 83.53 хувь буюу 20915 нь нийслэлд бүртгэгдсэн байна.

Хүүхдүүдийн дунд коронавируст халдварын тархалт, өвчлөл өндөр, эрүүл мэндийн салбарын нөөц, чадавх хүрэлцээгүй байгаа энэ үед хурдан морины уралдааныг зохион байгуулж хүүхдүүдийг нэг дор цуглуулах нь оновчтой шийдвэр гэж үзэхгүй байна. Түүнчлэн 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Архангай аймгийн Хайрхан сумын нутагт өөрийн морийг хөлсөлж байсан 11 настай хүүхэд мориноос унаж 50-100 метр газар моринд чирэгдсэний улмаас гэтмэл авч, Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа бөгөөд биеийн байдал хүнд байна. 2021 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр Төв аймгийн Аргалант сумын 2 дугаар баг "Их цагаан хөтөл" гэх газар 12 настай хүүхэд моринд чирэгдсэний улмаас гэмтэл авч анхан шатны тусламж авч чадалгүй нас барсан зэрэг тохиолдлууд бүртгэгдэж, аймаг, сумдаас хурдан морины уралдаанд оролцуулахаар унаач хүүхдүүдийг авчирч, эрсдэлтэй орчинд байлгаж бөөгнөрөл үүсгэх, улмаар халдвар авах, өвчлөх нөхцөл, эрсдэлийг нэмэгдүүлэх нь хүүхдийн язгуур эрх, дээд ашиг сонирхолд үл нийцэж байна.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Нийгмийн хамгааллын улсын буюу хувийн байгууллага, шүүх, захиргааны болон хууль тогтоох байгууллагаас хүүхдийн талаар явуулах аливаа үйл ажиллагаанд юуны өмнө хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангахад анхаарлаа хандуулна", 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Оролцогч улсууд хүүхдийн амьдрах, эсэн мэнд хөгжих бололцоог дээд зэргээр бүрдүүлэн хангана", 24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Оролцогч улсууд хүүхдийн эрүүл мэндийг хохироох уламжлалт дадлыг устгах зорилгоор үр нөлөөтэй бөгөөд зохистой бүх арга хэмжээг авна" гэж тус тус заасан.

152100012

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн Хорооны 2013 оны 14 дүгээр Ерөнхий зөвлөмжийн 14 дэх хэсгийн а)-д “Хүүхдийн дээд эрх ашгийг төрийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ бүртэй, нэн ялангуяа хүүхдэд шууд болон шууд бус байдлаар нөлөөлж буй арга хэмжээ, захиргааны болон шүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилттэй зохистойгоор уялдуулж, тогтмол хэрэгжүүлж байх үүрэг” хэмээн тодорхойлсон байдаг. Түүнчлэн уг Ерөнхий зөвлөмжийн 33 дахь хэсэгт “Хүүхдийн дээд эрх ашиг гэдэг бол олон талтай, цогц ухагдахуун бөгөөд үүний агуулгыг тухайлсан асуудал бүр дээр тодорхойлох ёстой. Хууль тогтоогч, шүүгч, засаг захиргааны байгууллага, нийгэм болон боловсролын байгууллагын удирдлагууд Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тайлбарлаж ойлгохдоо конвенцын бусад заалтуудтай уялдуулах замаар уг ухагдахууныг илүү тодруулж ашиглах боломжтой. Ингэвэл хүүхдийн дээд эрх ашиг гэсэн ухагдахуун нь илүү уян хатан, зохицох чадвартай болно. Хүүхдийн дээд эрх ашгийг хүүхэд тус бүрийн тухайлсан нөхцөл байдлаас хамааран, тэдний онцлог орчин нөхцөл, хэрэгцээ шаардлагыг тусган үзсэний үндсэн дээр тохируулан тодорхойлох боломжтой. Хувь хүүхдийн талаар шийдвэр гаргахдаа хүүхдийн эрх ашгийг хүүхэд тус бүрийн онцлог нөхцөл байдлаас хамааран үнэлж, тодорхойлох хэрэгтэй. Хууль тогтоогчийн боловсруулсан зэрэг нийтийг хамаарсан шийдвэрийг гаргахдаа тодорхой бүлэг хүүхэд болон нийт хүүхдийн нөхцөл байдал дээр суурилан хүүхдийн дээд эрх ашгийг үнэлж тодорхойлно. Аль ч нөхцөлд үнэлгээ тодорхойлолтыг хийхдээ конвенцод болон түүний нэмэлт протоколуудад заасан хүүхдийн эрхийг бүрэн дээдлэх ёстой” гэжээ.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодын шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй”, 12 дугаар зүйлийн 12.1.7-д “Засгийн газар нь онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулсан журам батлах, шаардлагатай арга хэмжээ тухай бүр авах үүрэгтэй”, 21 дүгээр зүйлийн 21.6 дахь хэсэгт “Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн талаар Олон Улсын байгууллагаас ирүүлсэн дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг Монгол Улсын Засгийн газар зохион байгуулна” гэж тус тус заажээ.

НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хорооноос Монгол Улсын 5 дугаар тайлан илтгэлийг хэлэлцээд 2017 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр хуралдсан 2221 дүгээр хуралдаанаараа гаргасан ажиглалт, зөвлөмжийн 11.с-д “Унаач хүүхдийн эрх, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсрол, бие махбодын шийтгэл, хүүхдэд асрамж халамжийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд мониторинг хийх, тэдний үйл ажиллагааг зохицуулах, төрсний гэрчилгээний олголт зэрэг асуудлаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос ирүүлсэн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх”-ийг зөвлөсөн.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг үндэслэн Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор хурдан морь унаач хүүхдүүдийн амь нас, эрүүл мэнд, дээд эрх ашиг, язгуур эрхийг хамгаалах зорилгоор Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос энэ оны Үндэсний их баяр наадмын хурдан морины уралдааныг цуцлах, хойшлуулах санал, зөвлөмжийг гаргаж байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН